ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) определяет порядок и условия обработки персональных данных **оператором Савич Дарией Викторовной (далее – «Оператор»),** в том числе при оказании услуг по проведению онлайн-мастер-классов.

1.2. Настоящая Политика разработана во исполнение требований Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» (далее – Закон).

1.3. Понятия, содержащиеся в ст.1 Закона, используются в настоящей Политике с аналогичным значением.

1.4. Действие настоящей Политики распространяется на следующие сферы деятельности (бизнес-процессы) Оператора:

оказание услуг по предоставлению доступа к видеозаписям мастер-классов;

заключение и исполнение публичного договора (публичной оферты);

взаимодействие с посетителями Сайта Оператора;

ведение бухгалтерского и налогового учёта;

рассмотрение обращений субъектов персональных данных.

ГЛАВА 2
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных, которые могут быть получены от следующих субъектов персональных данных:

заказчики – физические лица, заключившие с Оператором публичный договора (публичную оферту) возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к видеозаписям мастер-классов;

посетители сайта – физические лица, посещающие Сайт Оператора и оставляющие свои данные через формы обратной связи, заявки на приобретение доступа или подписку на рассылку.

лица, обратившиеся с заявлениями — субъекты персональных данных, направившие Оператору обращения, заявления или запросы, связанные с обработкой их персональных данных.

2.2. Оператор обрабатывает следующие персональные данные: субъекта персональных данных:

2.2.1. идентификационные данные: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);

2.2.2. контактные данные: контактный номер телефона; адрес электронной почты; город проживания; ссылка на профиль в социальных сетях Instagram и telegram;

2.2.3. финансовые данные: сведения об оплате услуг (в объёме, необходимом для подтверждения факта оплаты);

2.2.4. род занятий (уровень навыков и сфера деятельности).

2.2.5. данные, необходимые для рассмотрения обращений: ФИО, контактные данные, содержание обращения.

2.3. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объем обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки и при необходимости принимает меры по устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки.

2.4. Оператор не осуществляет обработку специальных персональных данных, касающихся расовой принадлежности, национальной принадлежности, политических взглядов, членства в профсоюзах, религиозных и иных убеждений, состояния здоровья, половой жизни и биометрических персональных данных, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством и с согласия субъекта персональных данных.

2.5. Оператор в случае необходимости для достижения целей обработки вправе передавать персональные данные третьим лицам с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:

заключение и исполнение публичного договора (публичной оферты) возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к видеозаписи мастер-класса;

идентификация Заказчика как лица, приобретающего доступ к видеозаписи мастер-класса;

предоставление доступа к видеозаписи мастер-класса путём направления ссылки;

направление информационных сообщений, связанных с оказанием услуг (подтверждением оплаты, ссылка на видеозапись, уведомление об изменениях);

выдача документа, подтверждающего участие в мастер-классе;

обработка обращений и запросов, получаемых от субъектов персональных данных;

ведение бухгалтерского и налогового учёта.

3.2. Оператор не осуществляет обработку персональных данных для целей, не указанных в пункте 3.1 настоящей Политики, без получения соответствующего согласия субъекта персональных данных.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, когда обработка персональных данных осуществляется без получения такого согласия.

4.2. Согласие субъекта персональных данных представляет собой свободное, однозначное, информированное выражение его воли, посредством которого он разрешает обработку своих персональных данных.

Отказ в даче согласия на обработку персональных данных дает право Оператору отказать субъекту персональных данных в оказании услуг Оператора.

4.3. Обработка персональных данных Оператором включает в себя следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.4. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации (посредством создания картотек, списков, баз данных), так и без использования средств автоматизации (журналов, рукописных записей).

4.5. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, в течение срока не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных установлен законодательством Республики Беларусь, договором, заключенным (заключаемым) с субъектом персональных данных, а целях совершения действий, установленных этим договором.

4.6. Источники получения персональных данных:

непосредственно от субъекта персональных данных (при регистрации на мастер-класс, оплате услуг, направлении заявлений);

из общедоступных источников (при наличии законных оснований).

4.7. Оператор не осуществляет распространение персональных данных (действия, направленные на ознакомление с персональными данными неопределённого круга лиц) без отдельного согласия субъекта персональных данных.

4.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

ГЛАВА 5
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Оператор имеет право:

получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или документы, содержащие персональные данные;

запрашивать у субъекта персональных данных информацию об актуальности и достоверности предоставленных персональных данных;

отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований о прекращении обработки его персональных данных и/или их удаления при наличии оснований для обработки, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в том числе если они являются необходимыми для заявленных целей их обработки.

5.2. Оператор обязан:

обрабатывать персональные данные в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; принимать меры по обеспечению достоверности обрабатываемых им персональных данных, вносить изменения в персональные данные, являющиеся неполными, устаревшими или неточными;

рассматривать заявления субъектов персональных данных по вопросам обработки персональных данных и давать на них мотивированные ответы;

предоставлять субъекту персональных данных информацию о его персональных данных, об их предоставлении третьим лицам;

прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их удаление или блокирование при отсутствии оснований для их обработки, а также по требованию субъекта персональных данных;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

5.3. Субъект персональных данных имеет право:

на получение информации, касающейся обработки Оператором его персональных данных;

на внесение изменений в свои персональные данные в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными;

на отзыв своего согласия на обработку персональных данных;

на прекращение обработки своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для их обработки;

на обжалование действия/бездействий и решения Оператора, относящегося к обработке его персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в порядке, установленном законодательством;

на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

5.4. Субъект персональных данных обязан:

предоставлять Оператору исключительно достоверные сведения о себе;

в случае необходимости предоставлять Оператору документы, содержащие персональные данные в объеме, необходимом для цели их обработки;

информировать Оператора об изменениях своих персональных данных.

5.5. Лицо, предоставившее Оператору неполные, устаревшие, недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных данных без согласия последнего, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 6
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством подачи Оператору заявления в письменной форме, направленного заказным почтовым отправлением, либо в виде электронного документа. Заявление должно содержать:

фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных; адрес места жительства (места пребывания);

город проживания;

изложение сути требования;

личную подпись либо электронную цифровую подпись.

Оператор в течение 15 дней после получения заявления прекращает обработку персональных данных (если нет оснований для обработки, согласно законодательству), осуществляет их удаление, при отсутствии технической возможности удаления – принимает меры по недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их блокировку, и уведомляет об этом субъекта персональных данных в тот же срок.

6.2. Субъект персональных данных вправе получить у Оператора информацию, касающуюся обработки своих персональных данных, посредством подачи Оператору заявления в порядке, предусмотренном п.6.1 настоящей Политики. Оператор в течение 5 рабочих дней после получения заявления предоставляет субъекту персональных данных соответствующую информацию либо уведомляет его о причинах отказа в предоставлении такой информации.

6.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора внесения изменений в свои персональные данные в случае, если они являются неполными, устаревшими или неточными, посредством подачи Оператору заявления в порядке, предусмотренном п.6.1 настоящей Политики. Оператор в течение 15 дней после получения заявления вносит изменения в персональные данные и уведомляет об этом субъекта персональных данных либо уведомляет о причинах отказа во внесении изменений.

6.4. Субъект персональных данных вправе получить от Оператора информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, посредством подачи Оператору заявления в порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящей Политики. Оператор в течение 15 дней после получения заявления предоставляет субъекту персональных данных информацию о том, какие персональные данные этого субъекта и кому предоставлялись в течение года, предшествовавшего дате

подачи заявления, либо уведомляет его о причинах отказа в предоставлении такой информации.

6.5. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора прекращения обработки своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки, посредством подачи Оператору заявления в порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящей Политики. Оператор в течение 15 дней после получения заявления прекращает обработку персональных данных (если нет оснований для обработки, согласно законодательству), осуществляет их удаление, при отсутствии технической возможности удаления - принимает меры по недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их блокировку, и уведомляет об этом субъекта персональных данных в тот же срок.

ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не закрепленные в настоящей Политике, регулируются законодательством Республики Беларусь.

7.2. В случае, если какое-либо положение Политики признается противоречащим законодательству, остальные положения, соответствующие законодательству, остаются в силе и являются действительными, а любое недействительное положение будет считаться удаленным/измененным в той мере, в какой это необходимо для обеспечения его соответствия законодательству.

7.3. Оператор имеет право по своему усмотрению изменять и (или) дополнять условия настоящей Политики без предварительного и (или) последующего уведомления субъектов персональных данных.

7.4. Настоящая Политика вступает в силу с момента её утверждения и действует до замены новой редакцией.